

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 온라인 홍보사업 등 용역계약 특정감사

제 목 : 예정가격 산정 및 계약체결 부적정

관계부서 : ☆☆☆팀

내 용

1. 업무개요

☆☆팀은 감사대상기간(2018. 1. 1. ~ 2021. 9. 30.) 중 주식회사 ◇◇(이하 “계약상대자”라 한다)와 [표 1]과 같이 온라인 홍보사업 등의 용역계약을 체결하고 이를 관리·감독하였다.

[표 1] 계약상대자와 체결한 용역계약 내역(2018년 1월 ~ 2021년 9월)

(단위: 원)

연번	계약기간	용역건명	사업예산	계약금액	정산금액
1	2018.03.05.~2018.12.31.	K용역	110,000,000	100,000,000	100,000,000
2	2019.04.08.~2019.12.31.	Q용역	110,000,000	100,000,000	100,000,000
3	2020.07.15.~2020.12.31.	U용역	110,000,000	100,000,000	100,000,000
합계			330,000,000	300,000,000	300,000,000

자료: 계약서류 및 정산서류 내용 재구성

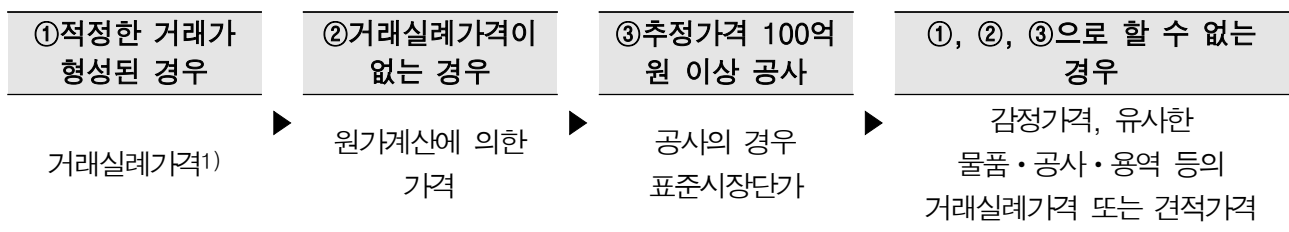
2. 관계 법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 “국가계약법 시행규칙”이라 한다) 제8조 제1항에 의하면, 원가계산에 의한 가격으로 예정가격을 결정함에 있어서 일반관리비의 비율은 다음 각 호의 구분에 따른 비율을 초과하지 못한다고 되어있고, 제17호에 기타 용역은 ‘100분의 6’이라고 되어있다.

따라서 공사는 국가계약법 시행규칙 등의 규정에 따라 기타 용역의 일반관리비를 총 원가의 6% 이내로 하여 예정가격을 산정하여야 하고, 계약 체결 시에도 위 비율을 초과하는 조건으로 계약을 체결해서는 아니 된다.

한편, 국가계약법 시행령 제9조에 따른 예정가격의 결정기준은 [그림]과 같으며, 예정가격의 결정은 [그림]의 방법 중 하나의 방법으로 하여야 하나 부득이한 경우 2가지 이상의 방법을 혼합하여 산정할 수 있도록 되어있다.

[그림] 예정가격 결정 기준



자료: 『공공계약 실무가이드』 (2019. 12. 감사원 발행) 발췌

3. 감사결과 확인된 문제

☆☆팀은 [표 1]의 용역을 경쟁입찰에 부치기 위한 예정가격 작성 시 견적가격과 원가계산의 방법을 혼합하여 예정가격을 산정하였다.

그런데 ☆☆팀은 매년 동일한 3개 업체로부터 견적서를 수령하여 원가계산을 하였고, 과업내용에 일부 변경이 있었음에도 불구하고 입찰 후 낙찰자로 선정된 계약상대자를 제외한 나머지 2개 업체의 세부 산출내역이 매년 동일하여 유효한 견적가격을 참고하여 원가계산을 한 것으로 볼 수 없다.

1) 국가계약법 시행규칙 제5조에서 규정하고 있는 거래실례가격은 다음 각 호의 어느 하나이어야 함

1. 조달청장이 조사하여 통보한 가격
2. 기획재정부장관이 정하는 기준에 적합한 전문가가격조사기관으로서 기획재정부장관에게 등록한 기관이 조사하여 공표한 가격
3. 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 2이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격

또한 ☆☆팀은 위 3개 업체의 견적가격 중 최저가인 계약상대자의 견적가격(부가세 포함 총액 110,000,000원)을 기준으로 원가계산을 하였는데, 계약상대자의 견적서에는 일반관리비의 비율이 7%로 산정되어 있어 국가계약법 시행규칙에서 규정하는 원가의 6% 이내를 초과하나, ☆☆팀은 위 일반관리비의 비율 7%를 그대로 적용하여 원가계산을 한 후 예정가격(부가세 포함 총액 110,000,000원)을 결정하였다.

이후 매년 경쟁입찰을 통하여 우선협상대상자가 된 계약상대자(입찰가격 100,000,000원)는 2018년과 2019년의 경우²⁾ 위 견적가격과 마찬가지로 일반관리비의 비율을 7%로 산정한 산출내역서를 ☆☆팀에 제출하였는데, 위 산출내역서의 내용대로 협상이 되어 국가계약법 시행규칙에서 규정하는 원가의 6% 이내를 초과하는 일반관리비(7%)를 지급하는 조건으로 계약이 체결되었다.

그 결과 ☆☆팀은 감사대상기간(2018. 1. 1. ~ 2021. 9. 30.) 중 [표 2]와 같이 국가계약법 시행규칙에서 정한 일반관리비의 비율(6%)을 적용했을 때와 비교하여 계약상대자에게 총 1,107,769원의 대가가 과다 지급되는 결과를 초래하였다.

[표 2] 일반관리비의 비율에 따른 계약의 대가 비교

(단위: 원)

연번	용역건명	일반관리비의 비율에 따른 계약의 대가		차액(A-B)
		7%(A)	6%(B)	
1	K용역	100,000,000	99,393,498 ¹⁾	606,502
2	Q용역	100,000,000	99,498,733 ²⁾	501,267
합계		200,000,000	198,892,231	1,107,769

주 1: {[총원가(a) + 적정 일반관리비(b, a의 6%)] + 이윤(c, a+b의 7%)} + 부가가치세(a+b+c의 10%)

주 2: {[총원가(a) + 적정 일반관리비(b, a의 6%)] + 이윤(c, a+b의 10%)} + 부가가치세(a+b+c의 10%)

자료: 계약서류 및 정산서류 내용 재구성

2) 2020년의 경우 일반관리비의 비율이 예정가격 산정 시에는 7%였으나, 계약 시에는 6%로 적정하게 산정됨

관련부서 의견 및 검토결과

☆☆팀은 감사결과를 수용하면서 향후 유사사례가 발생하지 않도록 계약업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 예정가격 산정과 계약체결 업무를 부적정하게 처리한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)